南宁市邕宁区那楼镇古楼路商铺“8•21” 高处坠落事故调查报

2024-01-08 17:25 来源：邕宁区应急管理局

2023年8月21日10时30分许，在南宁市邕宁区那楼镇古楼路商铺发生一起高处坠落事故，造成一人

根据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）府办公室关于调整生产安全事故调查处理权限的通知》（南府办函〔2019〕174号）的有关规定，由城头，会同区委政法委、市公安局邕宁分局、城区住建局、城区人社局、城区总工会、那楼镇人民政府组楼镇古楼路商铺“8·21”高处坠落事故调查组（以下简称调查组）。调查组经过调查取证，查明了事故发确定了事故性质，分清了事故责任，提出了事故处理建议和防范整改措施。

经调查组认定，南宁市邕宁区那楼镇古楼路商铺“8·21”高处坠落事故是一起建筑施工领域一般生产

一、事故单位及相关人员情况

1.房屋管理人：南宁威宁市场发展有限责任公司那楼新街市场分公司（以下简称威宁那楼市场分公用代码：91450109MA5KA44M5K；类型：从事市场管理服务，房屋租赁，体育场馆经营等业务；法定成立时间：2015年11月25日；详细地址：南宁市邕宁区那楼镇那楼新街；企业的经营范围为：市场管理体育场馆经营（除游泳池及公共浴室外）；企业管理咨询服务；国内外货物运输代理；设计、制作、代广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

2.房屋租赁人：黄大最、杨红梅、颜玉啟、黄爱勤、黄珍梅、杜慧平、谭增兵、黄由英、李桂群。

3.施工人员：（1）马汉关，男，那楼镇人，本次维修房屋天面项目施工召集人；（2）黄家通，男维修房屋天面项目工人；（3）廖体南，男，那楼镇人，本次维修房屋天面项目工人，在本次事故中死男，那楼镇人，本次维修房屋天面项目工人。

（二）项目概况

2023年8月10日威宁那楼市场分公司在检查中发现那楼镇古楼路旧市场内一处10间联排商铺的木质朽现象，存在较大安全隐患。为此，威宁那楼市场分公司要求商户暂时关门停业，并由该公司进行维修整改结束再营业。但黄大最等9名个体经营户经与马汉关等施工人员协商，口头同意以100元/㎡维修房屋10日联名签署《关于那楼旧市场承租户自行出资维修房屋天面的情况汇报》提交威宁那楼市场分公司请工队进行整改，2023年8月11日，南宁威宁市场发展有限责任公司农贸事业部与施工召集人马汉关签订书》，生效时间为2023年8月11日至2023年8月21日。

二、二项目承揽关系

（一）承揽关系

1.黄大最、杨红梅、颜玉啟、黄爱勤、黄珍梅、杜慧平、谭增兵、黄由英、李桂群9人作为乙方与有限责任公司签订房屋租赁合同，租赁时间为2023年1月1日至6月30日、2023年7月1日至9月30日。

2.2023年8月10日马汉关逐户上门征求9名个体经营户意见，9人口头同意以100元/㎡维修房屋天面。

3.2023年8月11日南宁威宁市场发展有限责任公司农贸事业部与施工召集人马汉关签订安全施工责任2023年8月11日至2023年8月21日。

三、事故发生经过

2023年8月21日9时许，马汉关与廖体南、黄家通三名工人（当日马云飞未参与维修房屋天面工作）维修房屋天面工作，9时45分完成房屋天面维修工作后，由于日前黄大最亲戚反应天面维修仍有问题未在未告知黄大最、马汉关以及威宁那楼市场分公司，且未做好防护措施的情况下，再次到房屋天面进行分许，廖体南在约3米高的房顶不慎跌落至地面。

四、事故应急处置情况

事故发生后，黄家通拨打120急救电话。接到事故信息，10时40分那楼镇党委、政府组织工作人员救援处置和初步调查，11时20分许那楼卫生院到达现场将廖体南转送至邕宁区中医院，后又转送至广西救，8月22日凌晨3时15分许廖体南抢救无效死亡。

五、事故现场勘验及人员伤亡情况

（一）事故现场勘验情况

事故现场位于那楼镇古楼街市场内一处10间联排商铺东侧黄大最商铺，店铺均为单层铺面，铺面高生时，涉事商铺正常营业，廖体南掉落于黄大最商铺前，未佩戴劳动防护用品。

（二）事故现场示意图



图一：事故发生地方位示意图



图二：事故现场示意图



图三：死者廖体南掉落位置

六、事故发生直接原因和事故性质

（一）事故发生直接原因

现场施工人员廖体南安全意识淡薄，盲目施工，对周边施工作业环境预判不足，违反安全管理规定
业证，未佩戴劳动防护用品，未采取任何安全保护措施的情况下，进行高处作业，不慎从离地约3米高
经送抢救无效死亡，死亡原因为开放性颅脑损伤特重型创伤。

（二）事故性质

经调查组依法调查取证、分析，认定这是一起建筑施工领域施工人员违规作业、施工现场安全生产
一般生产安全责任事故。

七、相关单位和责任人的存在问题

1.马汉关、黄家通、廖体南、马云飞，在整个项目施工过程中全程未佩戴相应劳动防护用品进行高
作业安全操作规程，督促检查安全生产工作不力，未及时消除安全生产隐患。

2.黄大最、杨红梅、颜玉啟、黄爱勤、黄珍梅、杜慧平、谭增兵、黄由英、李桂群9人作为工程共同
工人员的相关资质，将工程发包给不具有施工资质的马汉关，且在施工过程中，未发现工人未佩戴相应
有及时督促消除生产安全事故隐患，安全意识淡薄。

3.威宁那楼市场分公司，作为商铺所在市场管理方，未审查施工队及施工人员相关资质；未与马汉
管理协议；虽与其签订《安全施工责任书》，但该责任书仅单方面明确施工方责任义务，未明确本单位
义务。施工期间多次前往现场督查检查，对施工人员未佩戴相应劳动防护用品的行为，未进行及时阻止

八、事故责任认定及对事故责任单位、责任人处理建议

1.廖体南安全意识淡薄，盲目施工，对周边施工作业环境预判不足，违反安全管理规定，在未取得戴劳动防护用品，未采取任何安全保护措施的情况下，进行高处作业，导致事故发生，对事故发生负有事故死亡，建议免于追究责任。

2.马汉关，作为项目召集人，无相关资质承包项目，召集无相关资质的施工人员黄家通、廖体南、作业，违背高处作业安全生产操作规程；督促检查安全生产工作不力，未及时消除安全生产隐患，对事建议由城区住建部门进行处理。

3.黄大最、杨红梅、颜玉啟、黄爱勤、黄珍梅、杜慧平、谭增兵、黄由英、李桂群作为工程共同发人员的相关资质，将工程发包给不具有施工资质的马汉关。且在施工过程中，发现工人未佩戴相应劳动时督促消除生产安全事故隐患，安全意识淡薄，对事故发生负有责任。建议由城区住建局进行处理。

4.威宁那楼市场分公司，作为商铺所在市场管理方，未审查施工队及施工人员相关资质；未与马汉管理协议；虽与其签订《安全施工责任书》，但该责任书仅单方面明确施工方责任义务，未明确本单位义务。施工期间多次前往现场督查检查，对施工人员未佩戴相应劳动防护用品的行为，未进行及时阻止事故发生负有责任。建议由城区应急管理局进行处罚。

九、事故防范和整改措施

1.威宁那楼市场分公司要对公司类似在建项目进行排查，对新建、改扩建、拆除重建的商铺、店面查，督促依法依规办理相关审批流程，强化监督管理。落实各环节安全管理措施，加大日常巡查督促力防范意识，避免引发安全生产事故。

2.住建部门要切实按照“管行业必须管安全”的要求加大对城区在建项目的安全监管工作，加大检查实安全生产主体责任，遏制生产安全事故的发生。

3.那楼镇要认真吸取事故经验教训，充分认识做好安全风险隐患排查整治工作的重要性，保持高度立隐患就是事故的理念，举一反三，守牢安全底线，坚决扛好安全生产防范的属地责任，确保各类安全态。

南宁市邕宁
“8·21”

打印

中央部门网站 省（区市）政府网站 区内地市政府网站 党群、人大、政协各部门 政府各部门

关于我们 联系我们 网站声明 网站地图

南宁市邕宁区人民政府主办 南宁市邕宁区委宣传部承办 网站举报受理和处置管理办法

桂公网安备 45010902000013号 桂ICP备20002163号 网站标识码：4501090001

新浪微博